



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0501981-82.2017.4.05.8100/CE

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: LUCIANO GONDIM GOMES

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar agravo interposto contra decisão que inadmitiu o pedido de uniformização nacional suscitado pela UNIÃO, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Ceará que, mantendo a sentença, julgou parcialmente procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – determinar a concessão das progressões funcionais e promoções da parte autora, servidora pública integrante do quadro da Advocacia Geral da União, a cada interstício de 12 meses, **contados da data do seu exercício no cargo**, desde que preenchidos os demais requisitos legais, bem como no pagamento dos atrasados desde a data em que completar cada um dos doze meses necessários ao avanço na carreira.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Turma Nacional de Uniformização, no sentido de que a contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais do servidor deve ser computada a partir da data estabelecida em legislação específica, e não necessariamente na data de ingresso daquele no serviço público.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem inadmitiu o incidente.

Inconformada, a UNIÃO interpôs o presente agravo.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que, “[...] considerando que o critério que deve ser utilizado para a progressão funcional e para a promoção é o interstício de doze meses, o qual deve ser contado a partir da data do ingresso da autora no órgão (01.08.2007), percebe-se que deveria estar atualmente, na Classe B, padrão V [...]”.

Ainda nos termos do acórdão recorrido, “[...] embora a Lei n. 11.357/06 tenha referido que serão adotados os critérios estabelecidos no Decreto nº 84.669/80 no que tange à progressão funcional do servidores, é de se ver que tal ato regulamentador transgride o princípio da isonomia ao fixar uma data única para progressão funcional de todos os



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

servidores (art. 10§1º e art. 19), sem atentar para as especificidades de cada carreira e para a situação individualizada de cada servidor no que tange ao ingresso no órgão, bem como ao tempo de serviço de cada um [...]".

No pedido de uniformização, a autarquia previdenciária sustenta que "[...] o funcionalismo público federal, mais precisamente a carreira a que pertence o autor, submete-se, quanto à progressão funcional na carreira, ao regulamento do Decreto nº 84.669/80, por expressa disposição de lei, conforme reconhecido na própria inicial [...]"

Alega, também, que "[...] a progressão dos servidores da carreira de policial federal, cujo paradigma se aplica ao caso concreto, deve ter seus efeitos financeiros a partir de março do ano subsequente, nos termos do disposto na Lei n. 9.266/96 e no Decreto n. 2.565/98 [...]"

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que "[...] deve ser aplicada a legislação que regulamenta a progressão funcional dos policiais federais, qual seja, o art. 2º, parágrafo único, da Lei 9266/96 e o art. 5º do Decreto 2.565/98, segundo o qual a progressão dos autores deve se dar no mês de março do ano subsequente, quando implementados os requisitos para a referida promoção [...]"

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que oficie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000047370v4** e do código CRC **fa919670**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
Data e Hora: 27/08/2018, às 19:40:56

0501981-82.2017.4.05.8100

900000047370.V4